

1511126-51.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511126-51.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511126-51.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094980/2022 - 44º D.P. GUAIANAZES, 24131636 - 44º D.P.

GUAIANAZES, 2094980 - 44º D.P. GUAIANAZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Fogaça Araujo Da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

RICARDO FOGAÇA ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta de 12h10min, na Rua George Finden, 51, Jardim das Rosas, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha (40,3g), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em deslocamento pelo local dos fatos quando encontraram o acusado na via pública, com uma sacola nas mãos, sendo que ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado demonstrou nervosismo e mudou repentinamente seu trajeto, pelo que foi abordado. Na sacola que ele trazia, os

policiais encontraram as porções de droga. O acusado confessou informalmente a traficância.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 22 de abril de 2022 (fls. 64/66).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a consideração da confissão, aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pena no mínimo legal, direito de apelar em liberdade, regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas em poder do acusado (fls. 05) foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 71/73), corroborando o auto de constatação de fls. 16/18.

Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Era o primeiro dia de tráfico no local, fuma "crack" e lhe chamaram para traficar por R\$50,00 para vender as "maconhas", não chegou a vender para ninguém.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.

O Policial civil Rafael Estevam de Oliveira, reconhecendo o réu em audiência e disse que estavam indo para a Delegacia de Polícia, ele mudou a direção quando viu a viatura, ele tentou se evadir. Com ele tinha uma sacola com as drogas. Ele cooperou com a equipe policial.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Rogério Pereira Santos, que também reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que

partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

Em suma: o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O acusado foi abordado por policiais civis em diligência que desconfiaram de atitude suspeita do réu, que mudou de direção ao avistar os policiais. A suspeita e a abordagem mostraram-se legítimas, sobretudo, em razão da apreensão de entorpecentes em poder do acusado. A abordagem policial, portanto, se mostrou devidamente motivada. Neste sentido o entendimento do E. TJSP:

"APELAÇÃO - tráfico de drogas. Suficiência probatória. Apelo do MP. Alteração do decreto absolutório. Falta de segurança quanto a prova colhida afastada. Observação pelos Policiais Militares, durante algum tempo, que afirmaram ter visto movimentação do apelado e dois menores inimputáveis. Abordagem de pessoa que por ali passando teve contato desse tipo com o trio e que estando com drogas, disse daquele local como o de aquisição. Ainda que dita pessoa pretenda não reconhecer o apelado, como é comum entre usuários e para não perder benesse futura de fornecedor, não só a visualização demonstrou essa situação, como afastou que se pudesse considerar ocorrência de passagem aleatória do apelado por ali - continuidade, sequência plano na observação que dá certeza da presença contínua dele ali. Prova de defesa que não afasta essa convicção. Ação policial: observação à distância, visualização do movimento, dando segurança e apoio à ação de abordagem do apelado e menores. Certeza de prática do delito de tráfico confirmada, inclusive pelo encontro de droga no local para onde havia direcionamento de ação com a chegada de usuários adquirentes. Não infração visualizada, considerada, de violação a direitos. Na fase do art. 59, CP, fixação da pena no mínimo legal. Acréscimo mínimo pela forma do concurso de menores e proximidade de lugar público. Redução pela aplicação do redutor. Regime prisional fechado inicial. DADO PROVIMENTO AO RECURSO." (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1500277-79.2019.8.26.0614, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

Ademais, a quantidade de droga encontrada é relevante e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 17 porções de maconha (40,3g), sendo capazes de produzir mais de 143 cigarros de "maconha", e assim suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Assim, tudo nestes autos revela que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se a entrega a consumo de terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a

indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como constante da inicial.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado ostenta maus antecedentes por tráfico de drogas (fls. 21/23 e 90/91).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal, em seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Pela confissão diminuo a pena em 1/6, totalizando seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/3, considerando que o acusado é tecnicamente primário, mas esta já é sua segunda condenação por tráfico de drogas, ainda que ele não possa mais ser considerado reincidente, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e 333 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu RICARDO FOGAÇA ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 333 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a pena aplicada, bem como a hediondez do delito pelo qual é acusado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto no art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Com base no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da

Lei nº 11.343/06, decreta o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA